

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2972/2533

พนักงานอัยการศาลแขวงพระนครใต้

โจทก์

โจทย์ร่วมกัน

โจทก์

ห้ามหุ้นส่วนจำกัด ห้ามขายทองโต๊ะกิ้ง

เขาวงราช

โจทก์

นายแสงชัย เชิดฮีรัมย์

จำเลย

นายแสงชัย เชิดฮีรฎูกร จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 39, มาตรา 202

ความว่า จำเลยได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้ โจทก์ โจทก์ร่วม และจำเลยตกลงกันได้แล้ว
จึงขอถอนฎีกา โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น ห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างขายทองโต๊ะกิ้ง
เยาวราช ผู้เสียหาย ได้ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลอนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352, 83 ลงโทษจำคุก 2 ปี และให้จำเลยคืนหรือชดเชยราคาทรัพย์สินจำนวน 1,000,000 บาท แก่ผู้เสียหายด้วย

จำเลยฎีกา (อันดับ 125)

คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 166)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้โจทก์ร่วมขอถอนคำร้องทุกข์ ศาลฎีกาได้มีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ เพราะสิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2)จึงไม่จำเป็นต้องสั่งคำร้องของจำเลย ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้โจทก์ร่วมขอถอนคำร้องทุกข์ ศาลฎีกาได้มีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ เพราะสิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2)จึงไม่จำเป็นต้องสั่งคำร้องของจำเลย ให้ยกคำร้อง

(บุญส่ง วรรณกลาง-วิฑูรย์ อยู่วัฒนา-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ